

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4584/2536

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร
จำกัด

ผู้ซื้อ ทรัพย์

นาย ชีรเดช เจนวัฒนานนท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีโน ไทย พลาสติก
กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 296 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 146, มาตรา 153

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมถือว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวเป็นการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 คือผู้ล้มละลายย่อมมีอำนาจร้องคัดค้านการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ หากการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับความเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตาม มาตรา 22 คำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและทำการขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างเหตุว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์ผิดพลาดทำให้ขายทอดตลาดได้ในราคาต่ำแม้จะมีได้บรรยายว่าตนได้รับความเสียหายอย่างไรมาในคำร้องก็ถือ

เป็นคำร้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 146 แล้ว กรณีมิใช่เรื่องการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลายนี้ได้ แม้การขายทอดตลาดทรัพย์สินเจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยชอบแล้ว แต่เมื่อพิจารณาถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายให้ผู้ซื้อทรัพย์สินแม้จะสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึด แต่ก็ต่ำกว่าราคาที่ดินสำนักงานวางทรัพย์สินกรมบังคับคดีประเมินไว้ ย่อมแสดงว่าราคาขายทอดตลาดดังกล่าวต่ำกว่าราคาขายในท้องตลาดมาก เมื่อการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ เป็นการขายทอดตลาดครั้งแรกและจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้คัดค้านว่าราคาต่ำไป กรณีจึงไม่ควรด่วนขาย สมควรเลื่อนการขายทอดตลาดไปก่อน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนจะได้มีโอกาสเข้าสู้ราคาได้อีก หากได้ราคาสูงกว่าเดิมก็จะเป็นประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และเจ้าหนี้ทั้งปวงที่จะได้รับชำระหนี้โดยทั่วกัน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เป็นบุคคลล้มละลายเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และนำออกขายทอดตลาดตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน ผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้ประมูลซื้อได้ ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไม่ถูกต้อง ประเมินราคาผิดพลาด การขายทอดตลาดจึงต่ำกว่าราคาซื้อขายที่แท้จริง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและทำการขายทอดตลาดใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่าการขายทอดตลาด
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นทำการสืบพยานของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และผู้ซื้อทรัพย์เสร็จแล้ว ส่วน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงไม่ตัดใจนำพยานเข้าสืบแต่ต่อมาศาลชั้นต้นอนุญาต
ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 สืบพยานเพิ่มเติมระหว่างการสืบพยานเพิ่มเติม ผู้ซื้อทรัพย์ยื่น
คำร้องขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ 1 ที่
2 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แล้วมีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
ได้หรือไม่

ศาลชั้นต้นสั่งให้งดสืบพยาน แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย
ที่ 1 ที่ 2 เด็ดขาดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจดำเนินกระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจร้องขอ
ให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ทั้งตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็ไม่ได้อ้างว่า จำเลย
ที่ 1 ที่ 2 ได้รับความเสียหายอย่างไรและการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่อไป มีคำสั่งให้ยก
คำร้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติในเบื้องต้นว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เด็ดขาดเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินรวม 7 โฉนดพร้อม
สิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 โดยประเมินราคารวมกันไว้ 2,744,600 บาทแต่

สำนักงานวางทรัพย์สินกลางประเมินราคาไว้ 5,778,746 บาทออกขายทอดตลาดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2531 ผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นเงิน 4,000,000 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 คัดค้านว่าราคาต่ำไป เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกผู้ซื้อทรัพย์สินเข้าไปเจรจา และตกลงเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินในราคาดังกล่าว วันที่ 11 มีนาคม 2531 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและทำการขายทอดตลาดใหม่ มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ และคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นการร้องต่อศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีนี้ ย่อมถือว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 คือผู้ล้มละลายย่อมมีคำร้องคัดค้านการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ หากการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับความเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามมาตรา 22 แต่อย่างใด และตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด และทำการขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างเหตุว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินผิดพลาดจึงทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายที่แท้จริงมากซึ่งหากข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำร้องย่อมเห็นได้ว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวทำให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับความเสียหายเพราะทำให้ได้เงินมาชำระหนี้สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 น้อยลงกว่าที่ควรซึ่งศาลอาจสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและทำการขายใหม่ได้แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะมีได้บรรยายว่าตนได้รับความเสียหายอย่างไรมาในคำร้องก็ถือเป็นคำร้องตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา 146 แล้วกรณีไม่ใช่เรื่องการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลายนี้ได้ ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นสั่งให้งดสืบพยานจำเลยที่ 1 ที่ 2 เพิ่มเติมแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ชอบ แต่อย่างไรก็ตามจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิได้ฎีกาขอให้ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่อไป และจากพยานหลักฐานที่คู่ความทุกฝ่ายนำเข้าสู่สืบมาแล้วเพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้ ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปโดยไม่จำเป็นต้องส่งสำนวนคืนไปยังศาลชั้นต้นเพื่อทำการสืบพยานเพิ่มเติมและมีคำสั่งใหม่

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า สมควรยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ เห็นว่า แม้การขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยชอบแล้ว แต่เมื่อพิจารณาถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครติดซอยนาทอง 4 ถึงซอยนาทอง 6 ห่างจากถนนรัชดาภิเษกเพียงประมาณ 300 เมตร ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายให้ผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นเงิน 4,000,000 บาท นั้นแม้จะสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึด แต่ก็ต่ำกว่าราคาที่สามารถขายทรัพย์สินกรรมบังคับคดี ประเมินไว้ถึง 1,778,746 บาท นายวิทยา เผ่าวงศ์ษา เจ้าหน้าที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินรายนี้มาเบิกความว่าการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเมินจากราคาประเมินของกรมที่ดินและราคาซื้อขายในละแวกใกล้เคียง ถัวเฉลี่ยกันออกมาเป็นราคาประเมิน ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงในสำนวนจะไม่ปรากฏว่าราคาซื้อขายในท้องตลาดของทรัพย์สินรายนี้มีเพียงใด แต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่า ต้องมีราคาสูงกว่าราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์สินกรรมบังคับคดี ย่อมแสดงว่า ราคาขายทอดตลาดดังกล่าวต่ำกว่าราคาขายในท้องตลาดมาก

เมื่อการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ เป็นการขายทอดตลาดครั้งแรกและจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้คัดค้านแล้วว่าราคาต่ำไป กรณีจึงไม่ควรด่วนขายไป สมควรเลื่อนการขายทอดตลาดไปก่อน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนอื่นจะได้มีโอกาสเข้าสู้ราคาได้อีก หากได้ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมก็จะเป็นประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และเจ้าหนี้ทั้งปวงที่จะได้รับชำระหนี้โดยทั่วกัน ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 พังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

(พรชัย สมรรถเวช-สวิน อักษรายุธ-สะสม เจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ